



ПРАВО РУЛЯ

по материалам дела об административном правонарушении
в отношении Раевой Ирины Александровны
(ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ)

1.	Общая характеристика ситуации
----	-------------------------------

Из материалов дела усматривается, что 27 ноября 2025 года примерно в 15 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Шухова, д. 14, с участием Раевой Ирины Александровны, управлявшей автомобилем Mercedes-Benz GLC, и автомобиля Lexus RX350, произошел инцидент, квалифицированный органами ГИБДД как дорожно-транспортное происшествие. Согласно объяснениям Раевой И.А., в момент происшествия она двигалась в потоке транспортных средств с малой скоростью (10-15 км/ч), остановилась вслед за автомобилем Lexus, после чего оба водителя вышли из автомобилей и провели совместный осмотр транспортных средств. В ходе осмотра повреждений, следов контакта или иных признаков ДТП обнаружено не было. Между участниками состоялся мирный диалог, в результате которого они пришли к обоюдному выводу об отсутствии претензий и необходимости оформления происшествия, после чего разъехались. Раева И.А. покинула место происшествия, не осознавая наличие события ДТП. Позднее, 29 ноября 2025 года, Раева И.А. была уведомлена о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

2. Фактические обстоятельства и анализ доказательств

В материалах дела отсутствуют объективные доказательства, свидетельствующие о наличии механического контакта между транспортными средствами и наступлении последствий, характерных для ДТП. Осмотр транспортных средств, проведённый с участием обоих водителей непосредственно после инцидента, не выявил каких-либо повреждений, деформаций или следов столкновения. Данные обстоятельства

подтверждаются объяснениями Раевой И.А., а также отсутствием зафиксированных повреждений на фотоматериалах и в актах осмотра. Согласно позиции Раевой И.А., она не ощущала удара, толчка или иного признака столкновения, а также не имела умысла на оставление места ДТП. После совместного осмотра и достижения согласия с водителем второго транспортного средства относительно отсутствия претензий, у Раевой И.А. не возникло оснований полагать, что имело место событие, подпадающее под признаки ДТП в смысле ПДД РФ и КоАП РФ.

В материалах дела отсутствуют сведения о наличии пострадавших, причинении вреда здоровью либо имуществу, а также о наличии заявления потерпевшей стороны о необходимости оформления происшествия в установленном порядке.

3. Правовая оценка и позиция защиты
В соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, административная ответственность наступает за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, в нарушение п. 2.5 ПДД РФ. Для квалификации действий по данному составу необходимо установить наличие события ДТП, осознание водителем факта участия в ДТП и умысел на оставление места происшествия.

Из объяснений Раевой И.А. и объективных данных следует, что у нее отсутствовало осознание факта совершения ДТП, поскольку визуально и тактильно признаки столкновения отсутствовали, повреждения не были обнаружены, а второй участник не выражал претензий и не настаивал на оформлении происшествия. Судебная практика исходит из того, что отсутствие умысла на оставление места происшествия, а равно отсутствие осознания факта участия в ДТП, исключает квалификацию действий по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (см., например, Апелляционное определение Московского городского суда от 25.04.2019 по делу № 7-5021/2019; Постановление Верховного Суда РФ от 21.05.2014 № 18-АД14-24). Кроме того, отсутствие объективных повреждений, подтвержденное осмотром на месте, а также отсутствие заявлений о причинении вреда, свидетельствует о том, что событие, обладающее признаками ДТП, не имело места. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Раева И.А. действовала умышленно, осознавала факт участия в ДТП и покинула место происшествия вопреки требованиям законодательства.

Данные обстоятельства, а также положительная характеристика личности Раевой И.А., отсутствие у нее судимости и привлечения к административной ответственности

за аналогичные правонарушения (что подтверждается справкой из материалов дела), свидетельствуют об отсутствии состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

4.

Вывод

С учетом изложенного, в действиях Раевой Ирины Александровны отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, поскольку отсутствует доказанность события ДТП, умысла на оставление места происшествия, а также осознания факта участия в ДТП. Материалы дела не содержат объективных доказательств, подтверждающих противоправность поведения Раевой И.А., а потому производство по делу подлежит прекращению за отсутствием состава административного правонарушения.

«__» _____ 2026 г.